

चन्दा_ऐन_२०३०

English title: Donation Act, 1974

चन्दा ऐन, २०३० । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३० । ५ । १५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३ । ७ । २४ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५४ २०५४ । १ । ७ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ५. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । १ । १९ । २०३० सालको ऐन नं. ३ । चन्दा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : सर्वसाधारण जनाताको सुवर्धित आर्थिक हित कायम राख्न शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि सर्वसाधारण जनताबाट प्राप्त हुने चन्दाको रकमको उपयोग तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतले यो ऐन बनाइबक्सकोछ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “चन्दा ऐन, २०३०” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “समिति” भन्नाले दफा ४ बमोजमि गठित समितिसम्झनु पर्छ । (ख) “चन्दाको रकम” भन्नाले नगदी वा जग्गा दुवैलाई जनाउँछ । ३. चन्दा उठाउनमा प्रतबन्ध : (१) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्व स्वीकृतिले धार्मिक, परोपकारी वा अन्य सार्वजनिक कार्यको लागि कुनैले दत्त नतोकी चन्दा लिन दिने बाहेक कुनै व्यक्ति वा सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय वा संस्थाले कुनैबाट चन्दा उठाउन वा लिन हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजमि गठित नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । प्रदेशस्तरीय समितिबाट खास गरी शैक्षिक, सामाजिक, संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिए बमोजमि खर्च गर्ने गरी चन्दा उठाउन सकिन्छ । ४. चन्दा संकलन समितिको गठन : (१) दफा ३ को उपदफा (२) बमोजमि चन्दा उठाउन आवश्यक र उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । र प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघ तथा शैक्षिक संघ संस्था समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकारले बढीमा एघार सदस्य र प्रदेश सरकारले बढीमा सात सदस्य रहेको चन्दा संकलन समिति गठन गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित समितिमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि तथा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि उक्त समिति गठन गर्दा प्रकाशित सूचनामा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) समितिले आवश्यक सम्झेमा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय उपसमितिहरू गठन गर्न सकिन्छ ।

५. चन्दा उठाउनु अघि स्वीकृत प्राप्त गर्नुपर्ने : समितिले चन्दा उठाउनको लागि चन्दाबाट उठाउनु पर्ने रकम र सो रकम कसरी उठाउने हो सो कुरा नश्चित गरेपछि सो र सो रकम खर्च गरिने कार्य वा योजनाको सम्बन्धमा वित्तित्व विवरण खोली नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वीकृतको लागि पेश गरी स्वीकृत प्राप्त भएपछि मात्र सो बमोजमि चन्दा उठाउन सकिन्छ । ६. चन्दा रसीद : यस ऐन बमोजमि चन्दा उठाउँदा देहाय बमोजमि चन्दा रसीद छपाई सो रसीदको आधारमा मात्र चन्दा उठाउनु पर्छ । (क) चन्दा रसीदमा सो छापने छापाखानाको नाम र ठेगाना छापिएको हुनु पर्छ । (ख) चन्दा रसीदमा सलिसलिवार नम्बर हुनु पर्छ । (ग) चन्दा कतिबको प्रत्येक पृष्ठमा रहने रसीदका तीन प्रतिहरू अनिवार्य रुपमा छपाउनु पर्नेछ । ती तीन प्रतिहरू मध्ये एक प्रति चन्दा दातालाई, एक प्रति चन्दा संकलनकर्ता कहाँ र एक प्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु वा राख्नु पर्छ । (घ) चन्दा संकलनको निमित्त छपाउने रसीदमा दाताले दिने नगदी जग्गा भन्ने शब्दहरू पनि छापाखानाबाट छापिएको हुनु पर्छ । (ङ) चन्दाको प्रत्येक रसीदमा समितिको कार्यालयको छाप र सदस्य सचिवको हस्ताक्षरको नसिसा लागेको हुनु पर्छ । ७. चन्दाको लेखा : (१) यस ऐन बमोजमि उठाइएको वा उठाउने चन्दाको लेखा नेपाल सरकारको सामान्य आर्थिक नियम अनुसार नै राख्नु पर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राखिएको लेखाको पनि नेपाल सरकारको लेखा सरह कमसेकम आर्थिक वर्षको एक पटक लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकले तोकिएको सरकारी वा गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिहरूद्वारा गराउनु पर्छ र लेखापरीक्षणको प्रतिविदन जनसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नु पर्छ । (३) यस ऐन बमोजमि उठाइएको चन्दा रकमहरू नमिन्न लखित तरीकाले सुरक्षित राख्नु समितिको सदस्य सचिवको कर्तव्य हुनेछ :- । (क) यस ऐन बमोजमि उठाइएको चन्दाको रकममध्ये नगदका हकमा नजकिमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा कुनै वाणिज्य बैंक वा माल वा कोष तथा तहसील कार्यालयमा जम्मा गरी खाताको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष र सदस्य सचिवको संयुक्त दस्तखतबाट गर्नुपर्छ । (ख) जग्गा सम्बन्धमा नाप तौल सहितको पूर्ण विवरण तयार गरी

हनिमनि हुन नपाउने पूरा प्रबन्ध गरी सुरक्षित राख्नु पर्छ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि उठाइएका चन्दाहरूबाट शुरु गरिएका कामहरू सम्पन्न भई नसकेको जतमि यो ऐन बमोजमि सरेस्ता राख्न र हिसाब प्रकाशति गर्नुपर्छ । (५) चन्दा उठाउन के कतिसिङ्ख्यामा रसीदहरू छापिएको छ र रसीदहरूको क्रमसङ्ख्या कसरी रहेको छ भन्ने कुराको पूर्ण लगत तयार गर्नु पर्छ । (६) चन्दा रसीद कतिब वतिरण गर्दा सम्पूर्ण वविरण खोली भरपाई गराएर मात्र वतिरण गर्नुपर्छ । (७) यो ऐन बमोजमि राखिएको सरेस्ता नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा लेखा परीक्षक वा समतिलि हेर्न खोजेको बखत देखाउनु पर्छ र हाल साबकि हुँदा ३५ दिन वा समतिलि तोकेको बढी म्याद भतिर बुझबुझारथमा चलाउनु पर्छ ।

८. चन्दाको उपयोग : (१) यस ऐन बमोजमि उठाइएको चन्दाको रकमको उपयोग र संकलन गर्ने कार्यवधिदिफा ३ को उपदफा (२) को अधीनमा रही समतिलि आफै व्यवस्थति गर्नेछ । (२) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । ९. चन्दाको रकमको रकमान्तर : यस ऐन बमोजमि जुन कार्य सञ्चालन गर्नको लागि चन्दा उठाएको हो सो कार्य अन्य कुनै स्रोतबाट सञ्चालन हुने भएमा वा कारणवस त्यसको कार्यान्वयन नहुने भएमा त्यसरी उठेको चन्दाको रकमलाई अन्य कुनै कार्यमा उपयोग गर्नको लागि रकमान्तर गर्नु परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिप्राप्त गर्नु पर्नेछ । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । तर प्रदेश सरकारबाट गठति समतिबाट उठेको चन्दा रकमलाई रकमान्तर गर्नु परेमा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । १०. चन्दाको वविरण प्रकाशति गर्ने : यस ऐन बमोजमि उठाइएको चन्दाको आम्दानि खर्चको फाँटवारी र सो चन्दाबाट भएको कामको वविरण समेत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक पटक प्रकाशति गर्नु गराउनु पर्छ । ११. चन्दाको संकलन : यस ऐन बमोजमि चन्दा उठाउने व्यक्तिलि चन्दा उठाउँदा चन्दा दाताले दिएको चन्दाको रकमको अङ्क, अक्षर वा नाप, तौल आवश्यकता अनुसार स्पष्ट खुलाई तीन प्रतिरसीदमा लेखी दस्तखत गर्नुपर्छ । तर सीसाकलम वा अरु उड्ने मसीबाट लेख्न र दस्तखत गर्नु हुँदैन । १२. नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले नरिदेशन दनि सक्ने : नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । (१) नेपाल सरकारले समतिलि आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (२) प्रदेश सरकारबाट गठति समतिलि प्रदेश सरकारले आवश्यक नरिदेशन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको नरिदेशन पालन गर्नु सम्बन्धति समतिको कर्तव्य हुनेछ । १३. सजाय : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमहरूको बर्खलाप हुने गरी वा करकाप गरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यसरी उठाइएको चन्दाको रकम समेत नजिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । १४. मुद्दा सरकार वादी हुने र मुद्दा हेर्ने अधिकारी : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दाको शुरु कारवाही र कनिरा गर्ने अधिकार न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ द्वारा संशोधति । जलिला अदालतलाई हुनेछ । १५. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । १६. खारेजी : चन्दा सम्बन्धी नयिमावली, २०२४ खारेज गरिएको छ ।